

0035438-54.2013.8.26.0577

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Beatriz Afonso Pascoal Queiroz

Comarca: São José dos Campos

Foro: Foro de São José dos Campos

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/01/2022

... de 2013. Era gerente. Nesse período, ocorreram cerca de 12 roubos. Lembra-se do roubo. Foi o último roubo antes de sair. O roubo foi logo pela manhã. Estava com Cristiano e Fernanda na loja. Por volta das 7h20, entraram três indivíduos. Eles baixaram a porta da loja. Dois deles estavam armados. Eles recolheram mercadorias da loja e pediram as chaves do carro, mas ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José dos Campos

Foro de São José dos Campos

3ª Vara Criminal

Av. Salmão, 678, São José dos Campos - SP - cep 12246-260

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

0035438-54.2013.8.26.0577 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0035438-54.2013.8.26.0577

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Weniton Mauricio Silva dos Santos

Juiza de Direito: Dra. Beatriz Afonso Pascoal Queiroz

Vistos.

WENITON MAURÍCIO SILVA DOS SANTOS e Tiago Henrique Alves, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal, porque no dia 1º de fevereiro de 2013, às 07h30, no estabelecimento Farmaconde, situado na Rua Antônio Ferreira Vinhas, 925, Galo Branco, em São José dos Campos, teriam, em concurso com outro indivíduo não identificado, subtraído, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, uma carteira, um telefone celular e o veículo Ford Ka, ano 2001/2002, placas LNT-9099, pertencentes à vítima CRISTIANO; uma bolsa com bens e telefone celular pertencentes à vítima FERNANDA MOREIRA; carteira e telefone celular pertencente à ELISÂNGELA FERNANDES; medicamentos, perfumes e outros produtos pertencentes ao estabelecimento.

Narra a denúncia que os acusados e o comparsa não identificado entraram na farmácia e anunciaram o roubo. Eles ordenaram que todos fossem para os fundos da farmácia. Weniton fechou a porta do estabelecimento e Tiago passou a exigir a entrega de dinheiro e dos objetos. Depois, eles fugiram no carro de uma das vítimas.

A denúncia foi recebida em 10 de dezembro de 2014 (fls. 103).

Tiago foi citado pessoalmente (fls. 112) e apresentou resposta à acusação por meio de defensor constituído, que comprovou que, na época, o acusado era menor de idade (fls. 125/132). A ação, em relação a Tiago, foi trancada (fls. 138).

O acusado Weniton não foi localizado para citação pessoal e, citado por edital, não se manifestou, ensejando, em 28 de setembro de 2016, a suspensão do processo, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal (fls.178).

O acusado foi citado pessoalmente em 05 de junho de 2018, data em que o processo e o prazo prescricional voltaram a correr (fls. 210), e apresentou resposta à acusação (fls. 104).

Durante a instrução, foram ouvidas as vítimas e o acusado foi interrogado.

Em memoriais, o promotor de justiça requereu a condenação do acusado, nos termos da denúncia, e a defesa requereu a absolvição por falta de provas e, subsidiariamente, o afastamento da causa de aumento de pena, a fixação da pena no mínimo legal e a imposição de regime diverso do fechado.

É o breve relatório.
Decido.

A pretensão punitiva é IMPROCEDENTE.

Na mesma data do roubo, compareceu na delegacia, para lavratura do boletim de ocorrência, a vítima Cristiano. Ele descreveu apenas um dos autores: preto, cabelos pretos encaracolados, 1,85m de altura, magro, aproximadamente 20 anos. Do histórico da ocorrência, constou: "Comparece a vítima informando que nesta data o estabelecimento comercial onde trabalha, "Farmaconde", foi invadida por três indivíduos que chegaram a pé dando apenas para qualificar o acima descrito, sendo que portava uma arma de fogo tipo revólver cal. 38 cromado em punho e, com grave ameaça, anunciaram o assalto. Rendendo a todos que lá estavam, de onde subtraíram do interior diversos produtos e também os seus itens acima descritos, após a ação que durou uns 20 minutos, fugiram no seu carro para rumo ignorado. Obs.: que foram fornecidos os álbuns fotográficos desta unidade para o sr. Cristiano que, após ver, não identificou em nenhuma das fotos os autores" (fls. 8/9).

No dia 05/02/13, compareceu na delegacia a vítima Elisângela, complementando o boletim de ocorrência. Ela descreveu dois autores: 1º - pardo, olhos pretos, cabelos pretos encaracolados, 1,85m de altura, magro, aproximadamente 30 anos; 2º - branco, cabelos pretos e curtos, 1,60m de altura, magro, aproximadamente 20 anos. No histórico deste B.O. lavrado em complementação constou: "Comparece a representante da vítima informando que na data e local dos fatos, conforme descrito no B.O. 75/5/13 complementar, a farmácia onde trabalha foi invadida por três indivíduos que chegaram a pé, mas que deu para descrever apenas os dois acima descritos, os dois que portavam armas de fogo do tipo revólver cal. 38 de cor cromado, anunciaram o assalto rendendo a todos que lá estavam em seguida foram saqueando as prateleiras com os medicamentos e perfumarias em seguida o caixa, após a ação que durou uns 20 minutos tomaram o carro de um funcionário e fugiram para rumo ignorado (...). Obs.: que foram fornecidos álbuns para a sra. Elizângela, a qual reconheceu parcialmente o indivíduo do álbum que contém a foto n. 530 como sendo um dos autores do roubo" (fls. 11/14).

Não se documentou quem é a pessoa exibida na fotografia de fls. 530.

No dia 21/02/13, a vítima Elizângela foi ouvida em declarações na delegacia de polícia. Das suas declarações, constou: "Que a declarante esclarece ainda que foi convidada a comparecer nesta distrital nesta data, reconhecendo, sem sombra de

dúvidas, as pessoas de WENITON MAURÍCIO SILVA DOS SANTOS e TIAGO HENRIQUE ALVES, como sendo dois dos meliantes que participaram do roubo (...)" (fls. 15).

Não foram feitos autos de reconhecimento fotográfico e pessoal. Às declarações de Elizângela foram, tão somente, anexadas fotos que, pretensamente, são de Weniton e Tiago (fls. 16 e 18).

A vítima Cristiano, em 07 de maio de 2013, foi ouvido em declarações na delegacia de polícia. Na ocasião, após narrar a dinâmica do roubo, teria declarado: "Reconhece, sem sombras de dúvidas, fotograficamente, TIAGO HENRIQUE ALVES e WENITON MAURÍCIO SILVA DOS SANTOS como autores do roubo" (fls. 22).

Novamente, não foram feitos autos de reconhecimento fotográfico e pessoal.

A vítima Fernanda foi ouvida em declarações, na delegacia de polícia, em 13 de maio de 2013. Após narrar a dinâmica do roubo, teria declarado: "Quanto à autoria, não tem dúvidas de que os autores foram WENITON MAURÍCIO SILVA DOS SANTOS e TIAGO HENRIQUE ALVES, reconhecendo-os neste ato fotograficamente" (fls. 23/24).

Weniton foi preso, por força de mandado de prisão expedido pela 2ª Vara Criminal de São José dos Campos, em 7/02/13 (fls. 45/46).

Na fase de investigação, interrogado, o acusado exerceu o direito ao silêncio (fls. 73).

O acusado não foi submetido a reconhecimento pessoal.

Em juízo, foram ouvidos apenas as vítimas Cristiano e Elizângela.

A vítima Cristiano disse que, na época, trabalhava na Farmaconde como farmacêutico. Confirmou o roubo, esclarecendo que, nesta ocasião, foram subtraírem bens da farmácia, das funcionárias Elizângela e Fernanda, o seu veículo e o dinheiro que estava em sua carteira. O roubo foi praticado por três pessoas. Eles estavam com os rostos descobertos, mas um ou dois usavam bonés. Dois eram mais claros e um era negro. Um deles estava armado. O negro era o mais calmo. Um dos mais claros perguntou sobre um creme anti-idade. Não se lembra de ter feito o reconhecimento fotográfico dos autores na delegacia de polícia. Lembra-se que lhe mostraram um álbum, mas não identificou os autores em nenhuma das fotos. Reconheceu a assinatura aposta a fls. 15. Não se lembra de ter lido o termo de depoimento. Esclareceu que o seu veículo foi encontrando no dia seguinte. Em audiência, disse que, embora não possa afirmar com certeza, o acusado é bem parecido com um dos autores: "Acha que foi ele quem perguntou sobre um creme anti-idade".

A vítima Elisângela disse que trabalhou na Farmaconde do Galo Branco de 2011 até o final de 2013. Era gerente. Nesse período, ocorreram cerca de 12 roubos. Lembra-se do roubo. Foi o último roubo antes de sair. O roubo foi logo pela manhã. Estava com Cristiano e Fernanda na loja. Por volta das 7h20, entraram três indivíduos. Eles baixaram a porta da loja. Dois deles estavam armados. Eles recolheram mercadorias da loja e pediram as chaves do carro, mas apenas Cristiano estava com o carro naquele dia. Eles colocaram no carro os bens da loja e também bens pessoais seus, do Cristiano e da Fernanda. Eles não estavam com os rostos cobertos. No dia em que eles foram presos, reconheceu um deles, o que ficou mais tempo consigo. Lembra-se de que a pessoa que reconheceu tinha cerca de 1,70/1,75, era magro e não era negro. Não se lembra quantas pessoas reconheceu por fotografia. Pessoalmente, foi apenas uma. Teve certeza. Viu o acusado por um buraco. Não se lembra se ele foi posto ao lado de outras pessoas. Eles levaram o dinheiro da sua carteira e o seu celular. Foram recuperados alguns bens. Havia câmera de segurança no local. As imagens foram fornecidas à polícia.

O acusado não compareceu à audiência e foi declarado revel.

A prova não convence sobre a prática do delito pelo acusado.

Não se produziu nenhuma prova capaz de relacionar o acusado ao delito, exceto os mal explicados reconhecimentos. Tudo indica que foram exibidas fotografias às vítimas de forma aleatória. Os atos realizados pela polícia na ocasião foram anárquicos, não seguindo uma ordem lógica, nem tendo sido adequadamente documentados.

Enfim, ausente provas da autoria contra o acusado, a absolvição se impõe.

Ante o exposto, julgo improcedente a pretensão punitiva e ABSOLVO o acusado WENITON MAURÍCIO SILVA DOS SANTOS do delito a ele imputado, o que faço com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

P. I. C.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA